

징계요구·시정·개선 및 통보

제 목 행동강령 등 위반
관 련 부 서 ○○○○○○
구 분 근태 및 차량 관리업무
내 용

1. 사건 경위

○○○○○○(現, ○○○○○○) ○○○급 ○○○은 ○○○○년 ○○월 ○○일 업무용 차량(○○, ○○○○○○○○○)에 본인의 ○○○ 짐을 적재하여 발령지인 ○○○○○로 짐을 옮기고, 바로 사무실로 복귀하지 않고 ○○ ○○으로 가 본인의 ○○○ 짐 나머지를 옮긴 후 ○○에 도착하여 업무용 차량을 반납하였다. 이후 근태 수정 등의 조치 및 소속장 보고 없이 대중교통을 이용하여 ○○ ○○으로 퇴근하였다.

2. 감사결과 확인된 문제점

근무시간을 준수하여야 하고, 출장이 조기에 종료되었음에도 소속장의 허가 없이 업무용 차량을 이용하여 ○○ ○○을 다녀오고, 이후 ○○에 복귀하였음에도 소속장 허가 없이 조기 퇴근한 것은 「임직원 행동강령」 제26조(근무시간의 준수 및 근무시간 내 사적인 업무의 금지) 위반 및 「취업규정」 제12조(근태상황 확인)을 명백히 위반하였다고 할 것이다.

공단 업무용 차량을 사적으로 사용할 수 없음에도 ○○○을 ○○ ○○에 가

저다 두기 위해서 업무용 차량을 이용하여 ○○에 다녀온 것은 「이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제12조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 및 「차량관리지침」 제9조의2(금지사항 등)을 위반하여 공용재산을 사적으로 사용한 것이 명백하다.

업무용 차량의 차량관리책임자인 ○○○○○장은 ○○○이 신청한 근태를 결재하면서 업무용 차량 사용 여부가 표시되어 있지 않아 업무용 차량을 이용한다는 사실을 인지하지 못하고 있었다고 답변하여 업무용 차량 사용 신청 및 배차 승인 절차에 일부 운영상 문제점이 있음을 확인할 수 있었다. 이에 따라 업무용 차량의 사적 사용을 방지하기 위해 배차 승인 절차 시스템을 강화하고, 업무관련자의 배차 승인 권한을 명확하게 구분·부여하여 운영할 필요가 있다. 또한, 근태를 결재하는 소속장이 업무용 차량 사용 여부를 인지할 수 있도록 근태 시스템과 연계하는 방안 마련도 필요한 것으로 확인되었다.

3. 확인된 문제점에 대한 종합 판단

1) 근무시간 준수 의무 위반 관련

○○○은 출장이 조기에 종료되었음에도 소속장의 허가 없이 업무용 차량을 이용하여 ○○ ○○에 다녀오고, 이후 ○○에 복귀하였음에도 소속장 허가 없이 조기 퇴근하였다. 이는 명백한 근무시간의 준수 및 근무시간 내 사적인 업무의 금지 의무 위반에 해당한다. 다만 채용 당시 ○○업무로 채용되어 ○○ 완료된 ○○ ○○ 등 ○○업무에 다소 미숙할 수 있다는 점과 ○○ ○○이 없는 상태에서 ○○○ 퇴거로 ○○○을 옮기기 위해 1회 ○○ ○○에 다녀온 점을 고려할

필요가 있다.

2) 업무용 차량 사적 사용 금지 의무 위반 관련

○○○은 ○○○을 가져다 두기 위해서 업무용 차량을 이용하여 ○○ ○○에 다녀왔다. 이는 명백한 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무 위반에 해당한다. 다만 업무용 차량을 사적 사용한 것은 ○○○○년 ○○월 ○○일 1회였고, ○○ ○○이 없는 상태에서 ○○○ 퇴거를 해야 했던 상황이었음이 인정된다. 또한, 업무용차량 사용 신청자 또는 운전자가 자체 승인하여 사용하는 등 업무용 차량의 이용과 관련하여 제도적 개선이 필요한 상황이었음을 감안할 필요가 있다. 그 외 ○○○○ ○○○에 보관할 짐을 업무용 차량에 적재하고 국내 출장을 간 행위에 대하여는 업무용 차량을 이용한 주목적이 소속장의 허가를 받은 ○○○○ 출장이라는 업무 목적임을 고려할 때 ‘사적 용도’로 명확히 구분되기 어렵다는 점을 고려할 필요가 있다.

관련자 등 조치 검토

○○○은 출장이 조기에 종료되었음에도 소속장 허가 없이 업무용 차량을 이용하여 ○○ ○○에 다녀오고, 이후 ○○에 복귀하였음에도 소속장 허가 없이 조기 퇴근하여 「임직원 행동강령」 제26조(근무시간의 준수 및 근무시간 내 사적인 업무의 금지) 및 「취업규정」 제12조(근태상황 확인)을 위반하였다. 또한 ○○○을 옮기기 위하여 업무용 차량을 이용하여 「이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제12조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 「차량관리지침」 제9조의2(금지사항 등)을 위반하였다,

다만, 이와 관련하여 ○○○이 채용 당시 ○○업무로 채용되어 ○○ ○○된 ○○ ○○ 등 ○○업무에 다소 미숙할 수 있다는 점, ○○ ○○이 없는 상태에서 ○○○ 퇴거로 ○○○을 옮기기 위해 ○○ ○○까지 다녀와야 한다는 점을 참작할 수 있다. 또한 업무용 차량의 사적 사용을 방지하고, 차량관리책임자가 업무용 차량 사용을 인지할 수 있도록 하는 등 제도적 개선이 필요한 상황이었음은 고려할 필요가 있다.

그럼에도 불구하고 「이해충돌방지법」 제26조(징계)에 따라 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분하여야 함에 따라 ○○○에 대하여 [징계요구] 조치하고, 제28조(과태료)에 따라 [과태료재판 관할법원 통보] 합니다.

조치할 사항

관련자는 「이해충돌방지법」 제22조(부당이득의 환수 등)에 따라 재산상 이익(유류비, ○○,○○○원)을 여입하시기 바랍니다. (시정)

○○○○○장은 ○○○○년 ○○월 ○○일 부적절하게 사용된 관련자의 근태 시간(○시간 ○분)을 연차 등 휴가로 조정하시기 바랍니다. (시정)

운영지원처장은 업무용 차량의 사적 사용을 방지하기 위하여 업무용 차량 신청자의 자가승인 방지 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선) 소속장이 업무용 차량 사용을 인지할 수 있도록 근태 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선) 업무용 차량 배차 승인 관련 사후 승인 방안 필요성을 검토하고, 배차 승인 절차를 마련하시기 바랍니다. (통보)